

1500065-52.2020.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Teresa Cristina Cabral Santana

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2008887/2020 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 9434751 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

2ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500065-52.2020.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500065-52.2020.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2008887/2020 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 9434751 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 160/20/107 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 160/2020 - 6º Distrito Policial de Santo André, 2008887 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 160/20/107 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 2008887 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 160/20/107 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO HENRIQUE DE CAMARGO RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Teresa Cristina Cabral Santana

JOÃO HENRIQUE DE CAMARGO RIBEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque teria, no dia 10 de janeiro de 2020, por volta das 11h30min, na Avenida Maurício de

Medeiros, 836, nesta cidade e comarca de Santo André, trazido com ele e guardado, para entrega ao consumo de terceiros, 229 porções de cocaína, com massa líquida total de 190,4 gramas, 122 porções de cocaína, com massa líquida total de 98,6 gramas, 371 porções de cocaína na forma de crack, com massa líquida de 110,1 gramas, 175 porções de maconha, com massa líquida de 482,9 gramas, 13 frascos de lança-perfume, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante delito. Foram observadas as disposições contidas no artigo 55 da Lei 11.343/06, com oferecimento de defesa preliminar pelo réu. A denúncia foi recebida, o réu foi regularmente citado.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, ausente o interrogatório porquanto revel o acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, em razão da insuficiência de provas, e, subsidiariamente, aplicação da pena no mínimo, com regime inicial aberto e diminuição nos termos das disposições constantes no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11343/06.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico, que se configurou, não havendo dúvidas quanto à autoria.

O réu não foi ouvido em juízo. Muito embora intimado, não compareceu à audiência, sendo decretada a revelia.

As testemunhas afirmaram que estavam em patrulhamento quando avistaram o acusado. Ele estava com uma mochila/sacola nas mãos dele. O acusado soltou a sacola e apertou o passo. Foi abordado em seguida. Não viram o acusado tendo contato com ninguém. A sacola foi encontrada no chão. O acusado negou a prática do delito; afirmou que não estava fazendo nada de errado. Com o acusado nada foi encontrado.

Fato é que a prova dos autos bem convence a prática da traficância. É evidente já pela própria quantidade de entorpecente, cuja qualidade se vê comprovada pelo laudo pericial, sua destinação ao tráfico, não havendo nos autos, desta forma, comprovação quanto a destinação para fim diverso.

O acusado, assim, foi encontrado com droga que, pela sua quantidade, ausente outra justificativa, era destinada a uso de terceiro, o que configura o delito a ele imputado.

A condenação do acusado é, em vista do conjunto probatório robusto e convincente, absolutamente de rigor.

Passo a dosagem das penas que lhes serão impostas.

Ao delito descrito pelo artigo 33 da Lei 11.343/06 são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa. Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, as quais não chegam a ser desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O acusado tem condenação anterior pela prática de delito de tráfico, mas a extinção da pena conta com mais de 5 anos, sendo delito praticado há mais de 20 anos. Por conseguinte, e, diante do tempo decorrido, sem, inclusive, que se envolvesse na prática de outro delito, cabível a diminuição das penas, na forma das disposições

contidas no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. Não obstante, considerando a quantidade de droga apreendida, resultando em maior gravidade e lesividade da conduta, não se faz possível que a diminuição seja feita em patamar máximo. Diminuo as penas, assim, em metade, resultando, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa.

Torno tais penas definitivas, dada a ausência de circunstâncias outras a considerar, sendo fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. O acusado é tecnicamente primário (condenação datada de mais de 5 anos, com extinção das penas impostas), possuindo condições subjetivas que indicam que é admissível o início de cumprimento de pena em regime mais brando.

Substituo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade em local a ser determinado pelo juízo das execuções.

À míngua de pleno esclarecimento acerca das condições econômicas do acusado, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, observados os critérios especiais para cálculo preceituados pela Lei 11.343/06.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu JOÃO HENRIQUE DE CAMARGO RIBEIRO, qualificado nos autos, por infração ao preceituado pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade em local a ser determinado pelo juízo das execuções, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

O acusado é ora condenado ao cumprimento de pena pela prática de crime grave, com fixação de regime inicial aberto para o cumprimento. Concedo o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Ausente condenação ao pagamento de custas processuais por ser beneficiário da gratuidade judiciária.

P.R.I.C.

Santo André, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA